

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 260/2537

นายสมัคร มะหะหมัด

โจทก์

นายประจวบ ศรีเจริญ กับพวก

จำเลย

นายเฮง ไวยธิดา จำเลยที่ 3 ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า โจทก์ฎีกา แต่เนื่องจากจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 9 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. 2535 ผู้ร้องซึ่งเป็นสามีของ จำเลยที่ 4 แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน โดยพักอาศัยอยู่ บ้านเดียวกัน และจำเลยที่ 9 เป็นบุตรของผู้ร้องที่เกิดจากจำเลยที่ 4 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายทะเบียนบ้านและใบมรณะบัตรที่แนบมาท้าย คำร้อง ผู้ร้องในฐานะสามีและบิดา ของจำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 9 ซึ่งเป็นผู้ปกครอง ทรัพย์สินมรดก ตามที่โจทก์ฟ้องขับไล่ในคดีนี้มีความประสงค์ที่จะขอเข้า เป็นคู่ความ แทนที่จำเลยที่ 4 และจำเลยที่ 9 ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยให้เรียกนาย ประจวบ ศรีเจริญเป็นจำเลยที่ 1 นางเพียวศรีเจริญเป็นจำเลยที่ 2 นายเฮงไวยธิดาเป็น จำเลยที่ 3 นางเล็กไวยธิดาเป็นจำเลยที่ 4 นายวิชัยเกษมราช เป็นจำเลยที่ 5 นาง พรรษาเกษมราชหรือศรีเจริญเป็นจำเลยที่ 6 นายกมลไวยธิดาเป็นจำเลยที่ 7 นางเกษม ไวยธิดาหรือศรีเจริญ เป็นจำเลยที่ 8 นางสาว ไวยธิดาเป็นจำเลยที่ 9 และนางโสพิศ ไวยธิดาเป็นจำเลยที่ 10

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสิบและบริวารรื้อโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 7638 ของโจทก์และห้ามมิให้จำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องในที่ดินของโจทก์อีกต่อไป

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งห้าสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 169)

คดีอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา

ผู้ร้องซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 182)

ศาลชั้นต้นนัดพร้อมแล้ว มีคำสั่งให้รวบรวมสำนวนส่ง

ศาลฎีกา เพื่อมีคำสั่ง (อันดับ 183)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายเฮงไวชิตรา จำเลยที่ 3 เป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 และที่ 9 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายเฮงไวชิตรา จำเลยที่ 3 เป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 และที่ 9 ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ